CONTRAT DE BAIL À USAGE MIXTE

(Habitation et Activité Commerciale)

Document généré automatiquement par le module LegalTech — conforme à la Loi n°2015-037 du 8 décembre 2015 et à l'Ordonnance n°62-100 du 1er octobre 1962.

Entre les soussignés :

RASOANAIVO Marie, propriétaire du bien désigné ci-après, domicilié(e) à Antananarivo, ci-après dénommé « le Propriétaire », D'une part,

Et RAFALIMANANA Tsiory Fandresena, titulaire de la CIN n° 101012234569, immatriculé(e) sous le NIF n° 1234567891 et le STAT n° 12345678912345678, ci-après dénommé « le Locataire », D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 — Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet de location d'une partie des locaux sis à Lot IVG 112 Ambohimanarina, Antananarivo 101, Antananarivo.

Article 2 — Désignation du bien loué

En considération des conditions et des engagements à respecter par Le Locataire, le Propriétaire loue au Locataire une partie des locaux sur une surface de 130 mètre carré (130 m^2).

Article 3 — Durée du bail

a)- La durée du contrat de bail :

Le présent contrat prend effet dès sa signature et prend fin 12 mois après sa date de signature. De ce fait, ce présent contrat débute le 2026-09-30 et prend fin le 2028-01-12.

b)- Date du début des activités :

La date de début signifie la date à laquelle le Locataire commencera à s'installer dans les locaux loués.

c)- Prorogation du contrat :

Les parties peuvent proroger le contrat par accord mutuel entre les deux parties sous forme manuscrit.

Article 4 — Loyer et charges

Pour la première année d'activité du Locataire, les parties se sont convenues que le montant à payer est de 2 000 000 Ariary par mois. Les charges locatives (eau, électricité) restent à la charge exclusive du Locataire.

Le paiement du loyer doit se faire au plus tard le cinq du mois. à défaut d'omission du paiement, le propriétaire émet un avis verbal au locataire pour régler le paiement. Passé les cinq jours après omission, le locataire n'arrive pas à payer le loyer, le propriétaire est dans son plein droit d'expulser le locataire et de réquisitionner les clés en leur possession.

Article 5 — Dépôt de garantie

Le Locataire a dans l'obligation de payer au propriétaire une caution de garantie afin de préserver l'état du locale ainsi loué, cette somme est fixé à 230 000 Ariary. Dès que le locataire quitte la maison, les deux parties doivent évaluer ensemble, l'ensemble des locaux et si les deux parties sont convenues qu'aucune réparation ne doit se faire, le propriétaire est dans l'obligation de rembourser immédiatement au locataire la somme de la caution.

Article 6 — Usage des lieux

Les locaux loués peuvent être occupés et utilisés par le Locataire à un usage mixte : d'une part comme maison d'habitation, d'autre part à l'exploitation d'un commerce. Aucune disposition du présent contrat n'accorde au Locataire le droit d'utiliser la propriété à une autre fin que celle décrite ci-haut. Par ailleurs, le Locataire ne peut sous louer ou autrement autoriser autrui d'utiliser les locaux.

Article 7 — Obligations du Bailleur

Sauf disposition contraire du présent contrat, et mis à part l'entretien et les remplacements résultant des actes ou omissions des Locataires, le Propriétaire devra réparer tous les défauts et déficiences de tout équipements ou matériels du bâtiment. Le Propriétaire devra préserver les locaux de tels défauts ou déficiences durant le présent contrat.

• Délivrer le bien loué en bon état d'usage et de réparation ;
• Assurer au Locataire la jouissance paisible des lieux pendant toute la durée du bail.

Article 8 — Obligations du Preneur

Le Locataire devra réparer et maintenir une bonne condition, sauf usure, les réparations effectuées par le Propriétaire conformément au présent contrat. Le locataire devra aussi effectuer les réparations ou les remplacements nécessaires suite à des actes, des omissions ou de négligence du Locataire, ses employés, agents ou sous-traitants.

Le Locataire ne permettra pas les gaspillages, les nuisances ou les activités illégales dans les locaux loués.

Tous les biens personnels, fournitures et équipements ainsi que le mobilier installé par ou aux frais du Locataire ainsi que les ajouts installés dans les locaux loués et utilisés dans les cadres des activités du Locataire aux frais du Locataire et pouvant être enlevés des locaux loués sans dommage. Sauf si ces dommages peuvent réparées par le Locataire, resteront la propriété du Locataire et le Locataire peut mais n'est pas obligé, de les retirer entièrement, ou partie à tout moment pendant la durée du contrat, pourvu que le Locataire effectue les réparations des dommages occasionnés à cet effet à ses propres frais.

• Régulariser sa situation fiscale (NIF/STAT) pour l'exercice de son activité commerciale ;
• Souscrire une assurance couvrant les risques locatifs.

Article 9 — Droit au renouvellement

Le propriétaire accorde au Locataire le droit de renouveler le présent contrat de un an. Le Locataire pour exercer l'option de renouvellement, devra adresser une notification écrite au Propriétaire au plus tard 2 mois avant l'expiration du présent

contrat de location.

Conformément à l'article 29 de la Loi n°2015-037, le Locataire ayant exploité le fonds de commerce de manière continue pendant deux années bénéficie d'un droit au renouvellement du bail, sauf motif grave et légitime opposé par le Propriétaire.

Article 10 — Préavis et résiliation

En cas de congé, la notification doit être faite par écrit avec un préavis de six (6) mois.

Article 11 — Condition suspensive d'immatriculation

Si, à la date de signature, le Locataire n'a pas encore communiqué son NIF et son STAT, le présent bail est conclu sous condition suspensive de leur production dans un délai de trente (30) jours. À défaut, le bail est réputé caduc sans indemnité.

Article 12 — Clause résolutoire

À défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, ou en cas d'inexécution des clauses et conditions du présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure restée sans effet.

Article 13 — Enregistrement fiscal

Conformément à l'article 02.01.14 du Code Général des Impôts, le présent contrat doit être enregistré auprès du Centre fiscal compétent dans un délai de deux (2) mois à compter de sa signature. En application de l'article 02.02.12 du CGI, le droit d'enregistrement applicable est fixé à 2 % du montant total des loyers, soit 480 000 Ariary. Une fiche fiscale est annexée au présent contrat.

Article 14 — Élection de domicile et juridiction compétente

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile à leurs adresses respectives ci-dessus indiquées. Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat relève de la compétence des juridictions malgaches.

Article 15 — LOI APPLICABLE - JURIDICTION COMPÉTENTE

Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent contrat, les parties se réfèrent aux dispositions légales applicables en matière de bail aux usages locaux.

Le présent contrat est soumis tant pour sa validité, son interprétation, que pour son exécution, aux lois et règlements en vigueur à Madagascar.

Les parties s'engagent à agir de bonne foi dans le respect des droits et obligations réciproques définis aux termes du présent contrat. Elles s'engagent à adopter toutes les mesures raisonnables pour assurer la réalisation du présent Contrat.

Tout litige entre les parties sera présenté au Tribunal de Commerce compétent d'Antananarivo, après une tentative de conciliation amiable ou par recours à un arbitre consenti par les deux parties.

EN FOI DE QUOI, les parties ont conclu le présent contrat, qui prend effet dès sa signature.

Fait à Antananarivo, le 30/09/2026, en deux exemplaires originaux.

Le Propriétaire

Nom : Marie RASOANAIVO

Signature : _____

Le Locataire

Nom : Tsiory Fandresena RAFALIMANANA

Signature : _____